

**В РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
КОМИТЕТА ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Руководителю управления Д. Алимжанову
от

**Гражданина Республики Казахстан Банченко Дениса Юрьевича
по заявкам: № 2025/0592.1, 2025/0914.1, 2025/1096.1, 2025/1095.1, 2025/1097.1,
2026/0347.1, 2026/0347.1, а также иным заявкам, по которым были направлены
аналогичные уведомления и запросы относительно участия
иностранн~~ых~~ заявителей.**

Уважаемые коллеги!

В ответ на полученные уведомления и запросы относительно необходимости назначения патентного поверенного Республики Казахстан в связи с участием в заявках иностранных физических лиц хотим пояснить следующие:

Считаем необходимым обратить внимание, что ссылка на иностранное гражданство заявителей в качестве основания для отказа в регистрации прав либо совершении иных действий, предусмотренных Патентным законом Республики Казахстан, не соответствует требованиям действующего законодательства Республики Казахстан.

Согласно статье 38 Патентного закона Республики Казахстан иностранные физические и юридические лица пользуются правами, предусмотренными данным Законом, наравне с физическими и юридическими лицами Республики Казахстан.

Указанная норма не содержит ограничений, связанных с невозможностью приобретения, регистрации, передачи либо осуществления патентных прав исключительно по причине иностранного гражданства заявителя.

Все лица, участвующие в поданных материалах, надлежащим образом идентифицированы, обладают присвоенными индивидуальными идентификационными номерами (ИИН), сведения о них содержатся в государственных информационных системах Республики Казахстан и позволяют однозначно установить личность каждого правообладателя и заявителя.

В связи с изложенным просим указать конкретную норму закона Республики Казахстан либо международного договора, участником которого является

Республика Казахстан, прямо запрещающую регистрацию соответствующих прав в рассматриваемом случае. При отсутствии такой нормы просим осуществить регистрацию в установленном законом порядке.

Так же просим дать пояснение по следующим вопросам:

1. Возможность замены заявителей на юридическое лицо

В настоящее время заявитель Банченко Денис Юрьевич является руководителем **ТОО «Перспективные Научно-Исследовательские Разработки»** (БИН 240140033296).

Просим разъяснить:

- допускается ли передача прав заявителей по вышеуказанным заявкам в пользу **ТОО «Перспективные Научно-Исследовательские Разработки»**;
- возможно ли внесение соответствующих изменений посредством ходатайства;
- какие документы необходимо представить для такой замены;
- требуется ли согласие всех первоначальных заявителей;
- сохраняются ли при этом даты подачи заявок и приоритет.

2. Статус иностранных заявителей

Просим дополнительно разъяснить, подлежит ли применению требование о назначении патентного поверенного Республики Казахстан в случае, если иностранные заявители имеют индивидуальные идентификационные номера Республики Казахстан (ИИН), а также иные регистрационные данные, позволяющие осуществлять юридически значимые действия на территории Республики Казахстан. Просим сообщить, учитываются ли указанные обстоятельства при определении порядка ведения дел по заявке.

3. Возможность изменения состава заявителей

В случае если передача прав на заявки в пользу ТОО невозможна либо требует отдельной процедуры, просим разъяснить:

- возможно ли исключение иностранных заявителей из состава заявителей;

- какой порядок внесения таких изменений предусмотрен законодательством Республики Казахстан;
- какие документы необходимо представить;
- влияет ли такое изменение на дату приоритета и дальнейшее рассмотрение заявок.

Просим считать настоящее письмо официальным запросом о разъяснении порядка дальнейших действий по указанным заявкам.

С уважением,

Банченко Денис Юрьевич